

Osnovni Sud u Baru

K 224/2021

29. Oktobar 2021

K.br. 224/21

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, sudija Tamara Spasojević, sa zapisničarom Anom Stanišić u krivičnom predmetu okrivljenog B. A. , zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.339/21 od 19.08.2021.godine, nakon održanog glavnog, javnog pretresa u prisustvu zastupnika optužbe savjetnika kod Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Darinke Šćepanović i okrivljenog, dana 29.10.2021.godine donio je i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni,

B. A. , JMB , od oca F. i majke B. , rođene K. , rođengodine u B. , sa adresom stanovanja u B. , naselje , državljani Republike S. , neoženjen, bez djece, završio 4 razreda osnovne škole, po zanimanju radnik, lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Baru K.br.250/20 koja je postala pravosnažna dana 19.11.2020.godine, zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi člana 23 st. 2 KZ CG, kojom mu je izrečena uslovna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca, uslovno na 1 godinu i presudom Osnovnog suda u Baru K.br.90/21 koja je postala pravosnažna dana 28.06.2021.godine zbog krivičnog djela krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana.

Što je,

Dana 13.06.2021.godine, u poslije podnevnim časovima, u Baru, u Bulevaru 24. novembra, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, tuđu pokretnu stvar oduzeo drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist na način što je oduzeo i prisvojio šest pari patika, vlasništvo oštećenog O. M , koje su bile posložene ispred njegovog stana na VII spratu stambene zgrade i to: marke »Disquared«, vrijednosti 320,00 eura, marke »Piacioti«, vrijednosti 228,00 eura, marke »Karl Lagerfeld« vrijednosti 160,00 eura, marke »Hugo Boss«, vrijednosti 192,00 eura, marke »Puma« vrijednosti 144,00 eura, marke »Replay« vrijednosti 144,00 eura i tako je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.188,00 eura,

- čime je izvršio krivično djelo - krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore

Pa sud okrivljenog primjenom čl. 2, 4, 5, 13, 15, 32, 36 i 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

O S U Đ U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Okrivljeni je dužan da plati troškove postupka u iznosu od 55,00 €, kao i na ime sudskog paušala u iznosu od 30,00 €, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužioca u Baru Kt.br.339/21 od 19.08.2021.godine, stavljeno je na teret okrivljenom B. A. izvršenje krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljeni B. A. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku naveo da je dana 13.06.2021.godine u popodnevnim časovima krenuo ulicom, tačnije Bulevarom pored kontejnera, pa je vidio da su ulazna vrata jedne zgrade otvorena, a onda je odlučio da uđe u zgradu i tamo potraži nešto što bi mogao da proda za novac jer mu je bio potreban. Peo se uz stepenice i stigao do VII sprata gdje je ispred vrata jednog od stanova

našao veći broj posloženih patika, pa je uzeo pet pari i stavio ih u ranac koji je nosio sa sobom i izašao je iz zgrade. Odmah je otišao na zelenu pijacu i tamo je prodao te patike ljudima po kavanama. Svih pet pari je prodao za iznos od 33,00 eura jer mu nijesu htjeli dati više. Kada se u 01,00 ujutro vratio kući otac mu je rekao da ga je tražila policija pa se javio inspektoru i tamo dao izjavu. Na glavnom pretresu je u svemu izjavio kao u prethodnom postupku i dodao da je oduzeo šest pari petika ne pet kako je naveo u prethodnom postupku jer je pogriješio, zna da je u pitanju šest pari patika zato što je oštećenom sve patike vratio. Kaje se zbog izvršenog krivičnog djela.

U dokaznom postupku sud je izveo sledeće dokaze: na saglasan predlog stranaka pročitana je iskaz svjedoka oštećenog M. O. dat na zapisniku o saslušanju pred ODT iz Bara od 09.03.2021.godine, nalaz i mišljenje vještaka ekonomsko-finansijske struke D. M. iz Bara od 15.07.2021.godine i izvršen je uvid u presude Osnovnog suda u Baru K.br.250/20 od 02.11.2020.godine, K.br. 90/21 od 04.05.2021.godine i K.br. 190/21 od 05.08.2021.godine.

Iz iskaza svjedoka oštećenog M. O. utvrđeno je da je krećio stan i iz tog razloga je izbacio obuću ispred stana, između ostalog i patike koje je prijavio kao predmet krađe. Krećenje je trajalo dva dana i za to vrijeme je bio van Bara, a dok se vraćao iz Nikšića, žena ga je zvala i rekla da je neko ukrao patike koje su stajale ispred stana, a radilo se o patikama marke „Disquared«, »Piacioti«, »Karl Lagerfeld«, »Hugo Boss«, »Puma« i »Replay«. Patike su njegovo vlasništvo osim patika marke »Piacioti« i »Puma« koje su vlasništvo njegova dva sina. On je po dolasku kući pozvao policiju i tražio snimak sa sigurnosnih kamera u zgradi, pa je pri odlasku u policiju na svom telefonu snimio ono što su sigurnosne kamere zabilježile a na njima se jasno vidi lice koje je uzelo patike ispred stana. Sjutradan je vidio nekog Roma na ulici i na njemu je prepoznao patike »Replay« pa ga je zaustavio i on mu je priznao da mu je on uzeo patike ispred stana i rekao mu je da je ostale patike prodao nekom moleru kom ne zna ime a taj moler nekome iz Budve. Uglavnom, on je došao do tih patika, odnosno sve su mu vraćene. Patike je kupovao u rasponu od nekoliko mjeseci od novembra 2020.godine do aprila 2021.godine. Patike marke „Disquared« su bile kupljene za 400,00 eura, »Piacioti«, za iznos od 285,00 eura, »Karl Lagerfeld«, za nešto preko 200,0 eura, »Hugo Boss«, oko 240,00 eura, »Puma« za iznos između 170-180 eura i »Replay« za iznos od 180,00 eura. Nije se pridružio krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i nije postavio imovinskopravni zahtjev jer su mu patike vraćene.

Iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomsko-finansijske struke D. M. iz B. od 15.07.2021.godine, utvrđeno je da je u momentu otuđenja vrijednost stvari (patika) bila sledeća: patike marke »Disquared«, vrijednosti 320,00 eura, marke »Piacioti«, vrijednosti 228,00 eura, marke »Karl Lagerfeld« vrijednosti 160,00 eura, marke »Hugo Boss«, vrijednosti 192,00 eura, marke »Puma« vrijednosti 144,00 eura, marke »Replay« vrijednosti 144,00 eura, što znači da je ukupna vrijednost otuđenih stvari u momentu otuđenja bila 1.188,00 eura.

Iz presude Osnovnog suda u Baru K.br. 250/20 koja je postala pravosnažna dana 19.11.2020.godine, utvrđeno je da je okrivljeni B. A. oglašen krivim zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi člana 23 st. 2 KZ CG, kojom mu je izrečena uslovna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca, uslovno na 1 godinu.

Iz presude Osnovnog suda u Baru poslovne oznake K.br.90/21 utvrđeno je da je krivični postupak vođen protiv okrivljenog B. A. , zbog krivičnog djela krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br.607/20 od 29.03.2021.godine. U navedenom postupku okrivljeni je oglašen krivim i zbog krivičnog djela krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana. Presuda je postala pravosnažna dana 28.06.2021.godine.

Iz presude Osnovnog suda u Baru K.br. 190/21 od 05.08.2021.godine, utvrđeno je da je okrivljeni B. A. oglašen krivim zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG. Navedenom presudom za predmetno krivično djelo utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca i opozvana je uslovna osuda izrečena presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 250/20 od 02.11.2020.godine, zbog krivičnog djela – krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG i kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca uzeta je kao utvrđena, nakon čega je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Navedena presuda nije pravosnažna obzirom da je u toku postupak po žalbi pred Višim sudom u Podgorici.

Ocjenom dokaza izvedenih na glavnom pretresu, svakog pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, na nesumnjiv način je utvrđeno da je okrivljeni B. A. izvršio krivično djelo krađa čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način predstavljen u izreci presude.

Okrivljeni u svojoj odbrani priznaje izvršenje krivičnog djela, navodeći kako je dana 13.06.2021.godine u Bulevaru 24. Novembra ušao u jednu otključanu zgradu, da je došao do VII sprata, odakle je oduzeo šest pari patika, koje je stavio u ranac a zatim prodao na Zelenoj pijaci za iznos od 33,00 eura.

Priznanje okrivljenog sud je cijenio kao jasno i potpuno, a isto je potvrđeno detaljnim iskazom svjedoka oštećenog M. O. , na čiji iskaz nije bilo primjedbi, iz kog razloga mu je sud poklonio punu vjeru. Isti je u svom iskazu potvrdio da su predmetnog dana oduzete njegove patike marke „Disquared«, »Piacioti«, »Karl Lagerfeld«, »Hugo Boss«, »Puma« i »Replay«, koje su se nalazile ispred vrata njegovog stana.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke D. M , koji je sud cijenio kao stručan, objektivan i jasan, na koji u krajnjem nije bilo primjedbi, iz kog razloga mu je poklonio punu vjeru utvrđeno je da vrijednost otuđenih patika ukupno iznosi 1.188,00 eura.

Okrivljeni je krivično djelo učinio sa direktnim umišljajem, jer je bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari, a utvrđena je i njegova namjera da prisvajanjem istih pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist. Pravno kvalifikujući činjenično stanje sud je našao da su se u radnjama okrivljenog stekli svi elementi bića krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika.

Odlučujući se za krivičnu sankciju prema okrivljenom sud je cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore. Od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud je cjenio njegove

imovinske prilike, jer je lošeg imovnog stanja, priznanje krivičnog djela čime je olakšao vođenje krivičnog postupka, kao i činjenicu da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju i nije postavio imovinsko pravni zahtjev. Od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud je cjenio njegovu raniju osuđivanost i to za isto krivično djelo. Sud je imao u vidu činjenicu da je nepravosnažnom presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 190/21 od 05.08.2021.godine opozvana uslovna osuda izrečena presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 250/20 od 02.11.2020.godine, zbog krivičnog djela – krađa iz čl. 239 st. 1 KZ CG i kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca uzeta je kao utvrđena, obzirom da je krivično djelo za koje se teretio u krivičnom postupku K.br.190/21 učinio u vrijeme provjeravanja po presudi K.br.250/20 od 02.11.2020.godine, koja je postala pravosnažna 19.11.2020.godine. Izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca prema okrivljenom odgovara težini izvršenog krivičnih djela i predstavlja mjeru kojom će se postići svrha kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 Krivičnog zakonika i na taj način dovoljno uticati na okrivljenog da u buduće ne vrši krivična djela.

Kako svjedok oštećeni O. M. nije postavio imovinsko pravni zahtjev, sud o istom nije odlučivao.

Odluka o troškovima postupka zasniva se na odredbi čl.229 ZKP-a, pa je okrivljeni dužan da plati ovom sudu troškove krivičnog postupka u iznosu od 55,00 eura koji troškovi se odnose na vještačenje putem vještaka finansijske struke Dragane Mašanović i na ime paušala u iznosu od 30,00 €, koji se odnose na troškove za rad suda koji su određeni prema trajanju, složenosti krivičnog postupka i imovinskim prilikama optuženog, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BARU

Dana 29.10.2021.godine

ZAPISNIČAR S U D I J A,

Ana Stanišić Tamara Spasojević

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpavka. Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

Dna.

- ODT iz Bara,

- okrivljenom,

- u spise.
